

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5302/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย วิชัย ไอยรา พัฒนา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

แม้จำเลยทั้งสามจะฎีกาอ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานผิดไปจากสำนวน และมีได้วินิจฉัยว่าจำเลยคนใดกระทำความผิด เพราะจำเลยทั้งสามนำสืบปฏิเสธว่าไม่ทราบว่ามีไม้ของกลางบรรทุกบนรถยนต์คันเกิดเหตุ นั้น แต่ฎีกาจำเลยทั้งสามล้วนเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยทั้งสามไม่เกินคนละห้าปี ต้องห้ามฎีกาตามป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, 73, 74 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และริบไม้ของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคสอง ให้ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปีจำเลยทั้งสามให้การรับ

สารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงลงโทษจำคุกคนละ 8 เดือน ริมไม้
ของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามไม่เกินคนละห้าปี จึง
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยทั้งสามที่อ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังพยานหลักฐานผิดไปจากสำนวน และมีได้วินิจฉัยว่าจำเลย
คนใดกระทำความผิด เพราะจำเลยทั้งสามนำสืบปฏิเสธว่าไม่ทราบว่ามิใช่ของกลาง
บรรทุกบนรถยนต์คันเกิดเหตุนั้นล้วนเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลัก
ฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบท
กฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสาม.

(สัญญาชัย สิงหลกะ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สมพงษ์ สนธิเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ